

事案

Xは、保険調剤薬局の運営を主たる業務とするY社との間で、雇用契約を締結し、Y社が運営する薬局において、薬剤師として勤務し、基本給および業務手当の支払を受けていた。

あるとき、Xは、Y社が固定残業代として支給している業務手当は、みなし時間外手当の要件を満たさず無効であるとして、時間外労働等に対する賃金と付加金等の支払いを求めて訴えた。



なお、XとY社との雇用契約書には、賃金について、「月額562,500円（残業手当含む）」、「給与明細書表示（月額給与461,500円、業務手当101,000円）」との記載があり、採用条件確認書には、「月額給与461,500円」、「業務手当101,000円みなし時間外手当」、「時間外勤務手当の取り扱い……年収に見込み残業代を含む」、「時間外手当は、みなし残業時間を超えた場合はこの限りではない」との記載があった。

また、Y社の賃金規程には、月々支払われる所定賃金のうち業務手当が時間外労働に対する対価として支払われる旨の記載があった。

さらに、Y社とX以外の各従業員との間で作成された確認書には、業務手当月額として確定金額の記載があり、「業務手当は、固定時間外労働賃金（時間外労働30時間分）として毎月支給します。一賃金計算期間における時間外労働がその時間に満たない場合であっても全額支給します。」等の記載があった。

争点・結論

争点

雇用契約に基づき、時間外労働等に対する対価として定額の手当を支払うことにより、労働基準法37条の割増賃金の全部または一部を支払うことができるか。

結論

できる。

POINT

割増賃金の算定方法は、労働基準法37条ならびに政令および厚生労働省令の関係規定に具体的に定められているところ、労働基準法37条は、それらに定められた方法により算定された額を下回らない額の割増賃金を支払うことを義務付けるにとどまるものと解され、労働者に支払われる基本給や諸手当にあらかじめ含めることにより割増

判 旨

労働基準法37条が時間外労働等について割増賃金を支払うべきことを使用者に義務付けているのは、使用者に割増賃金を支払わせることによって、時間外労働等を抑制し、もって労働時間に関する同法の規定を遵守させるとともに、労働者への補償を行おうとする趣旨によるものであると解される。

また、割増賃金の算定方法は、同条ならびに政令および厚生労働省令の関係規定（以下、これらの規定を「労働基準法37条等」という。）に具体的に定められているところ、同条は、労働基準法37条等に定められた方法により算定された額を下回らない額の割増賃金を支払うことを義務付けるにとどまるものと解され、労働者に支払われる基本給や諸手当にあらかじめ含めることにより割増賃金を支払うという方法自体が直ちに同条に反するものではなく、使用者は、労働者に対し、雇用契約に基づき、時間外労働等に対する対価として定額の手当を支払うことにより、同条の割増賃金の全部または一部を支払うことができる。

そして、雇用契約においてある手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされているか否かは、雇用契約に係る契約書等の記載内容のほか、具体的事案に応じ、使用者の労働者に対する当該手当や割増賃金に関する説明の内容、労働者の実際の労働時間等の勤務状況などの事情を考慮して判断すべきである。

解 説

なお、Xに支払われた業務手当は、Y社の1カ月当たりの平均所定労働時間を基に算定すると、Xの実際の時間外労働等に対する割増賃金相当額であり、大きな乖離はありませんでした。このことなどから、業務手当は、時間外労働等に対する対価としての賃金の支払であるとみることができ、最高裁では、業務手当の支払によりXに対して労働基準法37条の割増賃金が支払われたということができないとした原審の判断を、割増賃金に関する法令の解釈適用を誤った違法なものであると判断しました。

確認問題

- Q 「いわゆる定額残業代の支払を法定の時間外手当の全部または一部の支払とみなすことができるのは、定額残業代を上回る金額の時間外手当が法律上発生した場合にその事実を労働者が認識して直ちに支払を請求することができる仕組み（発生していない場合にはそのことを労働者が認識することができる仕組み）が備わっており、これらの仕組みが雇用主により誠実に実行されているほか、基本給と定額残業代の金額のバランスが適切であり、その他法定の時間外手当の不払や長時間労働による健康状態の悪化など労働者の福祉を損なう出来事の温床となる要因がない場合に限られる。」とするのが、最高裁判所の判例である。（R1-6 D）